4. DERS

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri

Doç.Dr. Serol BULKAN

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

HAFTANIN HEDEFİ

Katılımcıların, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB), Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) ve Toplum Sağlığı Merkezinin (TSM) kuruluşu, yapısı ve işleyişi, işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanlarının ve diğer sağlık personelinin sorumluluk, hak ve yükümlülükleri ile ekip halinde çalışmalarının önemi hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÖĞRENME HEDEFLERİ

✓İSGB, OSGB ve TSM`lerin kurulması, işleyişi, çalışanları ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen hususları belirler.

✓İşyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli hakkındaki yasal düzenlemeleri tanımlar.

✓İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde ekip çalışmasının önemini açıklar.

✓İSG-KATİP'in kullanımı hakkında detaylı bilgilere sahip olur.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Konunun alt başlıkları

✓İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği, İSG-KATİP

✓İSGB, OSGB ve TSM` lerin kuruluş amacı, yapısı, çalışanları

✓İş güvenliği uzmanlarının, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, görevlendirilmeleri, yetki ve sorumlulukları

✓İş güvenliği uzmanlığı belge sınıfları

✓İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin eğitim ve sınavları

✓İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personeli ile ilgili mevzuat

✓İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işyeri dışından alınması

✓İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde ekip çalışmasının önemi

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSG HİZMETLERİ

- ✓İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB)
- ✓Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)
- ✓Toplum Sağlığı Merkezi (TSM)
- ✓İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
- ✓İşyeri Hekimi
- ✓İş Güvenliği Uzmanı
- ✓İşyeri Hemşiresi
- ✓İşyeri Sağlık Memuru

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Görev-Yetki- Sorumluluklar

✓6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

✓6331 dayanak çıkarılan iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetmelikler taraflara görev-yetki-sorumluluk yüklemiştir.

Taraflar:

Devlet İşyeri Hekimi İşyeri Hemşiresi İşveren İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Sağ. Görev. İşçi (çalışan)

Tüzel taraflar:

- ✓İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB)
- ✓Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)
- ✓Toplum Sağlığı Merkezi (TSM)
- ✓İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşverenin Sorumluluklarının Başlıcaları

✓ İşyerinde sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) oluşturmak,

✓ işyeri hekimi, sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı görevlendirmek

✓ İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmak,

✓İSGB personelinin işbirliği içinde çalışmasını sağlamak,

✓ Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda işçilerin görüşlerini alarak katılımlarını sağlamak

✓İSGB veya OSGB lerde görev yapan kişiler ile bunların çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda işçileri veya temsilcilerini bilgilendirmek,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşverenin Sorumluluklarının Başlıcaları

✓ İşyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanlarının görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamak,

✓ Başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen işçilerin sağlık bilgilerine İSGB veya OSGB lerin ulaşabilmesini sağlamak,

✓ İşveren, işçilerin kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren 15 yıl süreyle saklamak

✓ İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının; onaylı deftere iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yazacağı tedbir ve önerilerin yerine getirilmesinden ve defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren veya işveren vekili sorumludur

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşçilerin Hak ve Yükümlülükleri

- ✓ İşçiler, sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işveren veya işveren vekiline bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir
- ✓ İşçiler, işyerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin amaç ve usulleri konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin kullanılması ile ilgili bilgilendirilirler
- ✓ İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, işveren veya işveren vekili tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili **talimatlara uymak**

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşçilerin Hak ve Yükümlülükleri

- ✓ İSGB veya işletme dışından hizmet alınan birimlerin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapmak
- ✓ İş sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmak
- ✓ Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımları verilen talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanmak,
- ✓ İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve eğitimleri işçilere mali yük getirmeyecek şekilde ve dinlenme süreleri dışında düzenlenir. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

(6331 Sayılı Kanunun 6.maddesine göre)

(İş Güv.Uzm.nın Görev, Yetki, Sorum. Ve Eğ. Hak. Yön.ğin 6. mad.) (iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri yönetmeliğinin 5.maddesi)

işveren;

- ✓ Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

işveren;

- ✓ Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar
- ✓ İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurar. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri

(iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri yönetmeliğinin **5**.maddesi)

İşveren;

A-) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmakla,

B-) Görevlendirdiği kişi veya OSGB'lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla,

C-) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri

(iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri yönetmeliğinin **5**.maddesi)

İşveren;

Ç-) Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB'ler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle,

D-) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamakla, yükümlüdür.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri

(iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri yönetmeliğinin 5.maddesi)

✓İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinden personel görevlendirmek veya OSGB'lerden hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden işverenin bu hizmetlere ilişkin yükümlülükleri devam eder.

✓ İşveren işyerinde görev yapan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile hizmet alınan OSGB'lerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre geçerli yetki belgesi ile görevlendirilmesinden sorumludur.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
(6331 Sayılı Kanunun **6**.maddesine göre)
(İş Güv.Uzm. Görev, Yetki, Sorum.Ve Eğ. Hak.Yönet.ğin **6**. mad.)

A-) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.

B-) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
(6331 Sayılı Kanunun **6**.maddesine göre)
(İş Güv.Uzm. Görev, Yetki, Sorum.Ve Eğ. Hak.Yönet.ğin **6**. mad.)

C-) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.
Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşverenin genel yükümlülüğü

(6331 Sayılı Kanunun 4.maddesine göre)

1-) **İşveren,**

A-) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

B-) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşverenin genel yükümlülüğü

(6331 Sayılı Kanunun 4.maddesine göre)

C-) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

Ç-) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

D-) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşverenin genel yükümlülüğü

(6331 Sayılı Kanunun 4.maddesine göre)

(İş Güv. Uzm. Görev, Yetki, Sorum. Ve Eğ. Hak.Yönet.ğin 5. mad.)

- ✓ İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
- ✓ Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.
- ✓ İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.
- ✓ **İşveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa gerekçesi ile birlikte talepte bulunan kişiye yazılı olarak bildirir ve bu yazışmaların işyerinde düzenli olarak arşivlenmesini sağlar.**

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlüğü

(İş Güv. Uzm. Görev, Yetki, Sorum. Ve Eğ. Hak. Yönet.ğin 6. mad.)

İşveren ayrıca tam süreli iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü olmasa dahi; işyerinde görev yapacak olan iş güvenliği uzmanına İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere uygun bir yer göstermek zorundadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sağlık Gözetimi

(6331 Sayılı Kanunun 15.maddesine göre)

1-) İşveren;

A-) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

B-) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1-) İşe girişlerinde.

2-) İş değişikliğinde.

3-) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4-) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sağlık Gözetimi

(6331 Sayılı Kanunun 15.maddesine göre)

- ✓ Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
- ✓ Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.
- ✓ Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.
- ✓ Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışanların bilgilendirilmesi

(6331 Sayılı Kanunun 16.maddesine göre)

1-) **işveren,** çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir:

A-)İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler.

B-)Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.

C-)İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışanların bilgilendirilmesi

(6331 Sayılı Kanunun 16.maddesine göre)

2-) **İşveren;**

A-) Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirir.

B-) Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların birinci fıkrada belirtilen bilgileri almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine gerekli bilgileri verir.

C-) Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşverenin katılım sağlama ve bilgilendirme yükümlülüğü

(iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri yönetmeliğinin **6.** mad.)

1-) **İşveren;**

A-) İşyerinden görevlendirilecek veya hizmet alınacak OSGB'de görevli işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda çalışan temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınmasını sağlar.

B-) Görevlendirdiği veya hizmet aldığı OSGB'de görev yapan kişiler ile bunların çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda çalışan temsilcisi ve çalışanları bilgilendirir.

C-) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB'yi, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşverenin katılım sağlama ve bilgilendirme yükümlülüğü

Ç-) Başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen çalışanların sağlık bilgilerine, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB'lerin ulaşabilmesini sağlar.

D-) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB ile işbirliği içerisinde yapar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışanların eğitimi

(6331 Sayılı Kanunun **17**.maddesine göre)

1-) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

2-) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.

3-) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışanların eğitimi

(6331 Sayılı Kanunun **17**.maddesine göre)

4-) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

5-) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.

6-) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

7-) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

(6331 Sayılı Kanunun **18**.maddesine göre)

1-) İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda, çalışanlara veya iki ve daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa çalışan temsilcilerine aşağıdaki imkânları sağlar:

A-) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması ve bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması.

B-) Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşlerinin alınması.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

(6331 Sayılı Kanunun **18**.maddesine göre)

2-) İşveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin aşağıdaki konularda önceden görüşlerinin alınmasını sağlar:

A-) İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi.

B-) Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi.

C-) Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi.

Ç-) Çalışanların bilgilendirilmesi

D-) Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

(6331 Sayılı Kanunun **18**.maddesine göre)

3-) Çalışanların veya çalışan temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği için alınan **önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama başvurmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz.**

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş sağlığı ve güvenliği kurulu

(6331 Sayılı Kanunun **22**.maddesine göre)
(İş Sağ. Ve Güv.Kurulları Hak. Yönetmeliğin **4**. maddesi)

1-) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

2-) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;

A-) Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.

B-) Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş sağlığı ve güvenliği kurulu

(6331 Sayılı Kanunun **22**.maddesine göre)
(İş Sağ. Ve Güv.Kurulları Hak. Yönetmeliğin **4**. maddesi)

2-) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;

C-) İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.

Ç-) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.

3-) Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kurulun oluşumu

(İş Sağ. Ve Güv.Kurulları Hak. Yönetmeliğin **6**. maddesi)

1-) Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

A-) İşveren veya işveren vekili,

B-) İş güvenliği uzmanı,

C-) İşyeri hekimi,

Ç-) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,

D-) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,

E-) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,

F-) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kurulun oluşumu

(İş Sağ. Ve Güv.Kurulları Hak. Yönetmeliğin **6**. maddesi)

2-) Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Görev ve yetkiler

(İş Sağ. Ve Güv.Kurulları Hak. Yönetmeliğin **8.** maddesi)

1-) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

A-) İşyerinin niteliğine uygun bir **iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak,** işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,

B-) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,

C-) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine **ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek**, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Görev ve yetkiler

(İş Sağ. Ve Güv.Kurulları Hak. Yönetmeliğin **8.** maddesi)

Ç-) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,

D-) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Görev ve yetkiler

(İş Sağ. Ve Güv.Kurulları Hak. Yönetmeliğin **8.** maddesi)

E-) İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,

F-) İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,

G-) İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Görev ve yetkiler

(İş Sağ. Ve Güv.Kurulları Hak. Yönetmeliğin **8.** maddesi)

Ğ-) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,

H-) İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

2-) Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye maruz kalamazlar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışma Usulleri

(İş Sağ. Ve Güv.Kurulları Hak. Yönetmeliğin **9.** maddesi)

- Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.
- Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin projelerin önem sırasına göre belirlenir.
- Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
- Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışma Usulleri

(İş Sağ. Ve Güv.Kurulları Hak. Yönetmeliğin **9.** maddesi)

- Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir.
- Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışma Usulleri

(İş Sağ. Ve Güv.Kurulları Hak. Yönetmeliğin **9.** maddesi)

- Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca çalışanlara duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir.
- Kurulca işyerinde ilân edilen kararlar işverenleri ve çalışanları bağlar.
- Kurul, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı taleplerinde birinci fıkranın (a) bendine göre belirlenen süre dikkate alınmaksızın acilen toplanır. Toplantıda alınan karar çalışan ve çalışan temsilcisine yazılı olarak tebliğ edilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri

(iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri yönetmeliğinin **7**.mad.)

1-) İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla;

A-) İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı,

B-) İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklar.

2-) Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri

(iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri yönetmeliğinin **7**.mad.)

3-) Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.

4-) Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.

5-) Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. **Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur.** Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu

(6331 Sayılı Kanunun **23**.maddesine göre)

- ✓ Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenler; iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında iş birliği yapar, yapılan işin yapısı göz önüne alınarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulması çalışmalarını koordinasyon içinde yapar, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu

(6331 Sayılı Kanunun **23**.maddesine göre)

- ✓ Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

(6331 Sayılı Kanunun **11**.maddesine göre)

A-) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

B-) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

(6331 Sayılı Kanunun **11**.maddesine göre)

C-) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

Ç-) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

(6331 Sayılı Kanunun 10.maddesine göre)

1-) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden **risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.** Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

A-) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.

B-) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.

C-) İşyerinin tertip ve düzeni.

Ç-) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

(6331 Sayılı Kanunun 10.maddesine göre)

2-)İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

3-)İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

4-)İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tahliye

(6331 Sayılı Kanunun 12.maddesine göre)

1-) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren;

A-) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir.

B-) Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tahliye

(6331 Sayılı Kanunun 12.maddesine göre)

2-) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi

(6331 Sayılı Kanunun 14.maddesine göre)

1-) İşveren;

- ✓ Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.

2-) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur:

A-) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.

B-) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi

(6331 Sayılı Kanunun 14.maddesine göre)

3-) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.

4-) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi

(6331 Sayılı Kanunun 29.maddesine göre)

1-) İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır.

2-) Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerlerini işletmeye açabilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları

(6331 Sayılı Kanunun 8.maddesine göre)

- ✓ İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.

- ✓ İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene ***yazılı olarak bildirir***; bildirilen hususlardan **hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.**

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları

(6331 Sayılı Kanunun 8.maddesine göre)

- ✓ Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş güvenliği uzmanlarının görevleri

İş Güv.Uzm.Görev, Yetki, Sorum.Ve Eğ. Hak.Yönet.ğin **9**. mad.

1-) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

A-) Rehberlik;

1-) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için **işverene önerilerde bulunmak.**

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş güvenliği uzmanlarının görevleri

İş Güv.Uzm.Görev, Yetki,Sorum. Ve Eğ. Hak.Yönet.ğin **9**. mad.

2-) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

3-) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak **işverene önerilerde bulunmak.**

4-) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş güvenliği uzmanlarının görevleri

İş Güv.Uzm.Görev, Yetki,Sorum. Ve Eğ. Hak.Yönet.ğin **9**. mad.

1-) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

B-) Risk değerlendirmesi;

1-) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş güvenliği uzmanlarının görevleri

İş Güv.Uzm.Görev, Yetki,Sorum. Ve Eğ. Hak.Yönet.ğin **9**. mad.

C-) Çalışma ortamı gözetimi;

1-) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

2-) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş güvenliği uzmanlarının görevleri

İş Güv.Uzm.Görev, Yetki,Sorum. Ve Eğ. Hak.Yönet.ğin **9**. mad.

Ç-) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

1-) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

2-) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde hazırlamak.

3-) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

4-) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş güvenliği uzmanlarının görevleri

İş Güv.Uzm.Görev, Yetki,Sorum. Ve Eğ. Hak.Yönet.ğin **9**. mad.

D-) İlgili birimlerle işbirliği;

1-) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

2-) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.

3-) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,

4-) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri

İş Güv.Uzm.Görev,Yetki, Sorum.Ve Eğ. Hak.Yön.ğin 11. mad.

1-) işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

2-) İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

3-) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır.

4-) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş güvenliği uzmanlarının yetkileri

İş Güv.Uzm.Görev,Yetki, Sorum. Ve Eğ.Hak. Yönet. 10. mad.

1-) İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

A-) İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek **makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.**

B-) İşyerinde belirlediği **hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde** işin **durdurulması için işverene başvurmak.**

C-) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş güvenliği uzmanlarının yetkileri

İş Güv.Uzm.Görev,Yetki, Sorum. Ve Eğ.Hak. Yönet. 10. mad.

Ç-) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

2-) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş güvenliği uzmanlarının görevleri

(6331 Sayılı Kanunun 8.maddesine göre)
İş Güv.Uzm.Görev, Yetki,Sorum. Ve Eğ. Hak.Yönet.ğin **7.** mad.

1-) İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadır.

2-) İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.

3-) Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, sadece tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.

4-) İş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla iş güvenliği uzmanına verilemez. Ancak vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş güvenliği uzmanlığı belgesi

İş Güv.Uzm. Görev, Yetki, Sor. Ve Eğ. Hak. Yönet.ğin 8. mad.

İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları aşağıda belirtilmiştir:

(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

1-) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

2-) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş güvenliği uzmanlığı belgesi

İş Güv.Uzm. Görev, Yetki, Sor. Ve Eğ. Hak. Yönet.ğin 8. mad.

3-) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

4-) İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az sekiz yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine,

5-) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman yardımcılığı süresi dâhil en az sekiz yıl fiilen görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına,

Genel Müdürlükçe verilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş güvenliği uzmanlığı belgesi

İş Güv.Uzm. Görev, Yetki, Sor. Ve Eğ. Hak. Yönet.ğin 8. mad.

B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

1-) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

2-) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği alanında yüksek lisans yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,Genel Müdürlükçe verilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş güvenliği uzmanlığı belgesi

İş Güv.Uzm. Görev, Yetki, Sor. Ve Eğ. Hak. Yönet.ğin 8. mad.

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

✓ (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Genel Müdürlükçe verilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

İş Güv.Uzm. Görev, Yetki, Sor. Ve Eğ. Hak. Yönet.ğin 12. mad.

1-) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

A-) 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.

B-) Diğer işyerlerinden:

1-) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

2-) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

3-) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

İş Güv.Uzm. Görev, Yetki, Sor. Ve Eğ. Hak. Yönet.ğin 12. mad.

2-) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

3-) Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

İş Güv.Uzm. Görev, Yetki, Sor. Ve Eğ. Hak. Yönet.ğin 12. mad.

4-) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

5-) İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi